

1501622-36.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... admitiu que estaria praticando o tráfico para poder comprar leite para sua filha. Através de busca pessoal, localizaram a quantia de R\$ 17,00 em dinheiro, no bolso de sua bermuda. O local é bem conhecido como ponto de tráfico de drogas. Interrogado em juízo, o réu Walison Guilherme Quaresma confessou os fatos. Disse que estava praticando o tráfico de drogas pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501622-36.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-36.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185646/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26034703 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2185646 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISON GUILHERME QUARESMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

WALISON GUILHERME QUARESMA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, possuía e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, a quantidade de 86,400g da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (TETRAHIDROCANABINOL - THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudos periciais, provisório e definitivo, de fls. 11/13 e 41/43.

Notificado (fls. 63), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 67) e foi recebida a denúncia (fls. 68/71).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 11/13 e 41/43) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A testemunha Herlon Alexandre Rechi, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando recebeu denúncia via COPOM de suposto tráfico de drogas. Chegando no local dos fatos, visualizaram o indiciado em uma praça e quando este visualizou a viatura, dispensou uma sacola por cima de um muro. Abordou o indiciado. Em diligências na residência na qual o indiciado dispensou a sacola, a proprietária franqueou a entrada da equipe policial sendo que foi localizado, dentro da sacola, dois pedaços de maconha e R\$ 17,00 em dinheiro. Indagado sobre os fatos, o indiciado admitiu que estaria praticando o tráfico para poder comprar leite para sua filha. Através de busca pessoal, localizaram a quantia de R\$ 17,00 em dinheiro, no bolso de sua bermuda. O local é bem conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o réu Walison Guilherme Quaresma confessou os fatos. Disse que estava praticando o tráfico de drogas pois estava passando necessidades e precisava comprar leite para sua filha.

Pois bem.

A confissão do réu foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo. Em seu interrogatório, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas, sendo preso em flagrante com 86,400g de maconha, fato este corroborado pelas declarações da testemunha ouvida nesta oportunidade.

Assim, a prova dos autos permite a segura conclusão de que o réu estava no local praticando o tráfico de drogas.

Está incurso o réu, destarte, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase de dosimetria, observa-se que o acusado ostenta maus antecedentes, pois já sofreu uma condenação criminal não caracterizadora da reincidência, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 0000955-37.2016.8.26.0530 - fls. 23). Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a confissão espontânea do réu, o que resulta em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando-se que a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou redução.

Não é cabível, no caso concreto analisado, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É que o réu possui condenação anterior pelo tráfico de drogas, circunstância esta que evidencia que o acusado se dedica ao tráfico de drogas com habitualidade, o que afasta a incidência do redutor previsto no aludido dispositivo legal, conforme sua expressa disposição.

A toda evidência, não se trata de ato isolado, de um mero deslize do acusado, única hipótese em que seria admissível a aplicação do redutor em questão, o que se extrai rigorosamente da própria redação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Fica definitiva, portanto, a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois, além de tratar-se de crime constitucionalmente equiparado a hediondo (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República), os maus antecedentes do réu, já enfatizado quando da dosimetria da pena, revela a absoluta desproporcionalidade, insuficiência e inadequação do regime intermediário para se atenderem as finalidades da pena, de modo que a aplicação ponderada da regra do art. 33, § 3º, do Código Penal, conduz forçosamente ao regime mais grave.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem os fundamentos de sua

custódia cautelar.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WALISON GUILHERME QUARESMA, qualificado a fls. 21, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União (Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de entorpecentes, seja como seu produto, seja como insumo para sua prática. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA